

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 669/2532 นาย วิวัฒน์ เอกกิตติ
นาย สุริย์ ด่านสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

คำเบิกความของจำเลยซึ่งไม่มีน้ำหนักในการวินิจฉัยของศาลหรือจะมีผลให้แพ้ชนะคดีกันเป็นคำเบิกความที่ไม่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดี แม้คำเบิกความดังกล่าวจะเป็นเท็จ จำเลยก็ไม่มี ความผิดฐานเบิกความเท็จ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 177

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทย์ปัญหา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความตามที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยได้เบิกความต่อศาล
แรงงานกลางในคดีหมายเลขแดงที่ 3875/2530 ระหว่างโจทก์กับธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จำกัด กับพวก จำเลย ว่าเหตุที่จำเลยในคดีดังกล่าวไม่ได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับโจทก์ เพราะโจทก์รับว่าได้จ่ายเงินไปใช้จริงและได้ใช้คืนให้แก่ธนาคารแล้ว ที่ว่าโจทก์รับสารภาพได้ทราบด้วยวาจาจากผู้จัดการฝ่ายภูมิภาคและได้ทราบจากบันทึกการสอบสวนของคณะกรรมการด้วย มีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่าคำเบิกความของจำเลยที่ว่า ได้ทราบจากบันทึกการสอบสวนของคณะกรรมการด้วย เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีหรือไม่ เห็นว่า คดีของศาลแรงงานกลางดังกล่าว ศาลแรงงานกลางได้พิจารณาจากพยานหลักฐานอื่น ๆ แล้ววินิจฉัยประเด็นสำคัญว่า โจทก์มีเจตนาทุจริตและมีการสอบสวนจำเลยโดยชอบแล้ว ที่จำเลยเบิกความถึงบันทึกการสอบสวนของคณะกรรมการจำเลยก็เบิกความลอย ๆ ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นบันทึกการสอบสวนของคณะกรรมการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตั้งขึ้นสอบสวนโจทก์และมีการสอบสวนโจทก์โดยชอบ และศาลแรงงานกลางไม่ได้หยิบยกเอาคำเบิกความของจำเลยขึ้นประกอบการวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบสวนโจทก์ว่าชอบหรือไม่ คำเบิกความของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักในการวินิจฉัยของศาลหรือจะมีผลให้แพ้ชนะคดีกันแต่อย่างใดคำเบิกความของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดี จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ..."

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ